Arbeidsovereenkomst – bezorger

> **Concept – laat beoordelen door een Nederlandse jurist voor gebruik.** Dit is geen juridisch advies. Placeholders: {{BEDRIJFSNAAM}}, {{KVK}}, {{ADRES}}, {{COMMISSIE_PCT}}. / *Draft – have it reviewed by a Dutch lawyer before use. Not legal advice.*

Partijen. {{BEDRIJFSNAAM}}, {{ADRES}}, KvK {{KVK}} ("Werkgever") en [naam], geboren [datum] ("Werknemer").

1. Functie en standplaats. Maaltijdbezorger, standplaats Tilburg. Werknemer bezorgt maaltijden per [fiets/e-bike/scooter] in direct dienstverband bij Werkgever (geen zzp, geen uitzending).

2. Ingangsdatum en duur. Per [datum] voor bepaalde tijd van [6/12] maanden, eindigend van rechtswege op [datum]. *Proeftijd:* één maand bij een contract van ≥ 6 maanden (art. 7:652 BW); geen proeftijd bij ≤ 6 maanden. *Aanzegging:* werkgever zegt uiterlijk één maand vóór het einde schriftelijk aan of het contract wordt voortgezet (art. 7:668 BW).

3. Arbeidsduur – kies één variant.

- (a) **Min-max:** minimaal [6] en maximaal [12] uur per week, roosters in de app ten minste **4 dagen** van tevoren (art. 7:628a BW). Bij kortere oproep mag werknemer weigeren.
- (b) **Oproep / 0-uren:** geen vaste uren; elke oproep ten minste 3 uur betaald (ook als korter gewerkt); na 12 maanden een aanbod voor vaste uren gelijk aan het gemiddelde (art. 7:628a lid 5 BW). Intrekken van een oproep binnen 4 dagen geeft recht op loon.
- **Beschikbaarheid en diensten.** Werknemer geeft in de app beschikbaarheidsblokken op. Een dienst begint bij inklokken (online gaan) en eindigt bij uitklokken (offline gaan). Werktijd = de geregistreerde ingeklokte tijd, ook als er geen bestelling is.

4. Loon. Bruto € [__] per uur, minimaal het wettelijk minimum(jeugd)loon (per 1-7-2026: € 14,99 vanaf 21 jaar; € 11,99 (20); € 8,99 (19); € 7,50 (18); € 5,92 (17); € 5,17 (16)), verhoogd met **8% vakantietoeslag** en de waarde van vakantiedagen (wettelijk 4× de wekelijkse arbeidsduur per jaar). Het uurloon geldt voor **alle ingeklokte uren** (beschikbaar of bezig met een bezorging), **niet per rit**. Daarbovenop ontvangt werknemer per bezorging een **bezorgbonus** (gelijk aan de vaste bezorgvergoeding) en **100% van de fooien**. Vakantietoeslag wordt berekend over uurloon en bezorgbonus. Vakantie-uren worden opgebouwd naar rato van de gewerkte uren. Loonbetaling en loonstrook via de loonadministratie ({{PAYROLL_PROVIDER}}); de weekoverzichten in de app zijn indicatief.

4a. Bieden = tijdsbelofte. In de app geeft werknemer per bestelling een verwachte bezorgtijd op. Dit is een **tijdsbelofte, geen prijs**: het loon verandert er niet door. Niet bieden heeft geen gevolgen voor loon of rooster.

5. Vergoedingen. Eigen fiets/scooter: € [0,23]/km (onbelast tot het fiscale maximum); telefoongebruik: € [__] per maand; werkgever verstrekt gratis bezorgtas, regenkleding, helm (verplicht bij scooter) en verlichting.

6. CAO. Werkgever controleert of een cao van toepassing of algemeen verbindend is (bijv. Beroepsgoederenvervoer, Horeca, of bij uitzenden de ABU/NBBU-cao). Indien van toepassing gaat de cao voor op dit contract. Status: [geen cao / cao ____].

7. Arbeidstijden. Volgens de Arbeidstijdenwet. **Werknemers van 16–17 jaar:** max. 9 uur per dienst, 45 uur per week, gemiddeld 40 uur per 4 weken, **niet tussen 23:00 en 06:00**; schooltijd telt mee. Minimumleeftijd bezorgen met voertuig: 16 jaar. **Alle werknemers:** max. 12 uur per dienst en 60 uur per week; na **5,5 uur werk minimaal 30 minuten pauze** (mag in 2 × 15 minuten); 11 uur rust tussen diensten. De app blokkeert inklokken buiten deze grenzen en meldt overschrijdingen aan de werkgever.

8. Ziekte. Melden vóór aanvang dienst; loondoorbetaling 70% (art. 7:629 BW), aangevuld tot [100%] in het eerste jaar, minimaal WML.

9. Veiligheid. Werknemer volgt de Gedragscode en veiligheidsprocedure; werkgever voert een RI&E uit en registreert ongevallen.

10. Gegevens. Locatie wordt verwerkt zolang werknemer ingeklokt is (zichtbaar voor de planning; klant en restaurant alleen tijdens hun eigen bezorging) en na 7 dagen verwijderd. In- en uitkloktijden worden bewaard voor de loonadministratie en de Arbeidstijdenwet (DPIA, transparantieverklaring). Het BSN wordt alleen via de loonadministratie verwerkt, niet in de app.

11. Opzegging. Tussentijdse opzegging is mogelijk met inachtneming van de wettelijke termijn (werknemer 1 maand) – *alleen geldig als dit beding is opgenomen (art. 7:667 lid 3 BW).*

12. Pensioen. [Wel/geen] pensioenregeling; controleer de verplichtstelling van een bedrijfstakpensioenfonds.

Getekend (elektronisch): _____

English summary. An employment contract for a courier: fixed-term with a trial period only if ≥ 6 months, and one month's advance notice of renewal. Choose a min-max (6–12 h, schedule 4 days ahead) or an on-call variant (3-hour minimum pay, fixed-hours offer after 12 months). Direct employment. Riders set availability in the app; a shift runs from clock-in (going online) to clock-out. Paid per clocked-in hour at least the age-based WML (from 1 July 2026, €14.99 at 21+), plus a per-delivery bonus and 100% of tips on top, 8% holiday pay and holiday hours. Bids are a delivery-time promise, not a price. Max 12 h/shift, 30 min break after 5.5 h. Payslips via the payroll provider; in-app summaries are indicative. Km and phone allowances; equipment provided. CAO check; youth rules for ages 16–17 (no work 23:00–06:00, max 9 h/shift). Sick pay at 70% or more; RI&E; location processed while clocked in (deleted after 7 days); BSN only via payroll.